

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 154/2535 ธนาคาร เซส แมนแฮตตัน เอ็น.เอ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างเอ็นเทอร์ไพรช
 กับพวก

โจทก์

ຈຳເລຍ

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 15

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดจำเลยทั้งสาม ยื่นฎีกา เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานว่า จำเลยที่ 2 ถูกศาลแพ่งธนบุรีสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนศาลอุทธรณ์ พิพากษาคดีนี้ขอให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ ตามพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 15 ดังนี้ ย่อมเป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะสั่ง จำหน่ายคดีจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลย ที่ 2 ออกจากสารบบความเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาตามยอมจำนวน 16,000,000 บาทเศษ โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสามไม่ชำระนอกจากนี้จำเลยทั้งสามยังเป็นหนี้นุคคลอื่นอีกมาก จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้ล้มละลาย

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความจริง แต่ได้ผ่อนชำระหนี้ตลอดมา กิจการของจำเลยทั้งสามดำเนินการไป
ด้วยดี จำเลยทั้งสามมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ได้ จำเลยทั้งสามไม่มี
หนี้สินล้นพ้นตัวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาด ตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับจำเลยที่ 2 หลังจากจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาแล้ว เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รายงานต่อศาลว่าจำเลยที่ 2 ถูกศาลแพ่งธนบุรีสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.124/2532 ของศาลแพ่งธนบุรีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2533 ขอให้สั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 คดีนี้ศาลชั้นต้น
จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาและศาลชั้นต้น
สั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 แล้วอำนาจสั่งจำหน่ายคดีเป็นอำนาจของศาลฎีกา ที่ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยมีคำสั่ง
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 15 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 3 ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1
และที่ 3 มีหนี้สินล้นพ้นตัว

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สนิธเณร-สวิน อักษรายุธ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ